

פר:

עין משפט
גר מצוה

ק"ח א מ"י פ"א מהל'
טומאת מת הלכה א'
:ג'
ק"ט ב ג מ"י פ"ג מהלכות
אבות הטומאות הלכה
:ג'
ק"ב ד ה ו מ"י פ"א מהל'
כלים הל' ה':

הגהות הב"ח

(א) גמרא למימרא דתחלה
 חדא גזירתא: (ב) רש"י
 ד"ה אמו אינהו יוסי ויוסף:
 (ג) תוס' ד"ה ואחירא וכו'
 ה"פ משום אחירא ממש
 גזרו:

גליון הש"ס

גמ' ועל סמך בגדי ע"ה
 ע"י נדה דף לד ע"א
 תוד"ה חונו: שם דתנ'
 בלי וזכוכית. עין פרק במד'
 דלגלס מ"ג: תנוס' ד"ה
 ואאורא וכו' וי"ל דהתם
 מיירי בנזן שחבא ע"ה.
 סנהדרין ל"ז ע"ה תוס'
 ד"ל מוסקס:

מוסף תוספות

א. וְלֹא מִדְּמִינִי לֵיל לֵיל
מִתְכַּחֵת אֶל מִשְׁמֵר דָּבָר
שֶׁבִּשְׁבָּרוֹ שֶׁיֵּשׁ שָׁלֵם חֶקְקָה.
ב. מִן הַחֵלֶשׁ הָלֵקֵן שֶׁ
לֵעִידוֹ. מִן הַחֵלֶשׁ הָלֵקֵן
כִּי כִּיּוֹן דְּעִיקָר עֲשִׂיתוּ
כִּכְלִי חֵסֶד, וְדִשְׁמַת מִצִּינִן
לִשְׁנוּיֵי דְּבָרֵי חֶסֶד
בְּהִתָּאֵל לִמְתֻּרֵל לֵב
חֲסִי דְּגוּר אֲמִתּוֹ תַּלְתּוֹת
חֲסִי רַבְבֵּן דְּרַבְשִׁמּוֹנִים שְׁנֵה
חֲסִי שְׁלֹשִׁין. מִן הַחֵלֶשׁ
הָלֵקֵן שֶׁ. וְהִכָּה אֲמִירִין
דְּגוּרֵי אֲדָרֵי. מִן
הַחֵלֶשׁ. ה. וְהִתְבַּחֲלִיל עַל
דְּלֵא טַמְאָה, דְּמִשּׁוֹ אֲרִי
עֲצֵמֵי גוּרֵל לֵב מִשּׁוֹ
מִצְוַת עַל גְּדוּשָׁה מִן
הַחֵלֶשׁ. ו. אִישׁ שֶׁמֶסְכֵּה
לֵב: וְעַל אִישׁ שֶׁמֶסְכֵּה
לֵב הַגּוֹשׁ עַל לֵב עֵלִיָּה
לֹאקוּמִי. מִן גִּטִּין ח:
ז. מִתְכַּחֲבֵר. מִן הַחֵלֶשׁ.
ח. אִלְבִּיבֵי. מִן הַחֵלֶשׁ.
ט. קָטָה טַמְאָה. מִן הַחֵלֶשׁ.
י. שְׁמִיטָה. מִן הַחֵלֶשׁ.
יא. כְּמִי שֶׁמֶסְכֵּה עַל הַמֶּת
מִפְּנֵי חֵסֶד מְכֻבֵּל אֶר מִפְּנֵי
דְּבָרֵי מִשְׁרָאֵל שְׁתַּנְדֵּר
בְּחִירֵי. מִן יֵרֵד ז:
יב. אֶצֶיץ דְּאֲדָרְמִין שֶׁלֶשׁ
בֵּית הַפֶּסֶח חֵן שְׂדֵה שֶׁאֲבֵה
כֶּה קֶבֶר שְׂדֵה שְׁתַּנְדֵּר בֵּה
קֶבֶר שְׂדֵה בּוֹכִים, הִכָּה.
יג. מִן הַחֵלֶשׁ. יד. גִּ' מִקָּמָה
שֶׁאֲתֵה יִכּוֹל רִשְׁתִּי. מִן
סְפִיקוֹת וּסְפִיקִי. מִן
טו. וְהֵן. מִן שְׁחֵלֶן
שֶׁמֶטוֹמֵה מִן הָאֲרִיץ לֵב
שֶׁנֶּחֱזַק גִּזְרֵי הָאֲרִיץ
הַצִּבּוּר אֶל אֶרֶץ רֹב
הַצִּבּוּר יִכּוֹלֵם לַעֲמֹד בֵּה
וּבִמְצֻנֵה וּבִעֲצֻרֵה לֵב
שֶׁכָּה לִיחֹד אֶבֶל מִשְׁכֵּב
וּמִשְׁכֵּב הָדִיסֵת אֶל דְּעוֹ
הַחֲסִידִי. מִן הַחֵלֶשׁ.
יז. וְכִלִּי חֵסֶד הַתְּחֻתִּים.
יח. אֶצֶיץ. יט. אֶצֶיץ.
כ. שִׁמְשֵׁת לֵאדֶּרֶץ. יא. סְכֻנְנִי.
כא. מִן הַחֵלֶשׁ. יב. אֶשְׁקִין
רֹדִים לֵב הַחֵלֶשׁ. מִן הַחֵלֶשׁ.
כב. וְכִלִּי חֵסֶד וְכִכְלִי חֵסֶד
הַתְּחֻתִּים מִן הַגִּיּוֹם אִינֵם
צִירִים טְהִילָה. מִן
כג. כִּי הֵן שְׁעֻשָׁה
גִּבּוֹר הַעֲמֻדָה הַלְעֻמִּי.
מִן הַחֵלֶשׁ.

אֵתָנוּ אֵינְהוּ גִזּוּר אֲנוּשָׁא לְשִׁירּוֹף בֵּי' וְקִשָּׁה דְּמַכְלִי זְכוּכִית לֹא מִיֶּרֶךְ כְּלוּם אִפִּי' לְפִי הַמַּסְקֵנָה דְּהֵא' לִיכָא לְמִימַר דְּמַעִיקָרָא גִזּוּר אֲזוּכוּכִית לְמֵלוֹת וְלִצְטוֹף גִּזּוּר לְשִׁירּוֹף דְּמַסְקִינָא אֲנוּשָׁא דְּאִכְלִי זְכוּכִית לֹא שׁוֹרְפִים כְּדִמַּמְרִינָא לְקַמָּן דְּעִצּוֹד רִבְנָן הִיכְרָא דְּלֹא לִישִׁירּוֹף

ועליה תרומה וקדשים וי"ל לדוקא
בצטומתא גבן אמר לקמן דאין שורפין
תרומה וקדשים דאין טמא אלא משום
דמזמתי להו לכלי מתכות* אבל שאר
המזמאות מטמאין ממורת כלי חרס
שפיר שורפין¹² תרומה וקדשים דלא
דמו לגמרי לכלי חרס¹³ וכן בלאו הכי
הכא אלא מעיקרא גזיר ולא קבלו
מינייהו ואחו רבנן דשמונים שנה
וגזירו וקבלו מינייהו למימרא דחדא
גזירה הואי לשרוף והאמר אילפא כו'¹⁴
אזריה שפיר דכלי זכוכית נמי בצניותא
קמא עמי: ו**אמרינא** אהלות **לתיבית**.
תיבית דתנן במסכת אהלות (פ"ג מ"ג)
אלו מטמאין במגע ובמשא ולא באהל
ועלם כשעורה וארץ העמים* וי"ל
דהאם מיירי כגון שהציא עפר מארץ
העמים לארץ ישראל¹⁵ אי נמי¹⁶ כר'
שמעון דאמר¹⁷ קברי עכו"ם אין
מטמאין באהל דלא החמיר¹⁸ בארץ
העמים יותר מקבריהם ועוד חזק
דהיהא משנה נשנית קודם גזירה
שגזירו על אירה אלא על גושא בלצד
וכן משמע¹⁹ מדקאמר על גושא לתלות
ועל אירה ולא כלום ואמאי קאמר
ועל אירה ולא כלום לימא דמעיקרא
גזירו על תרוייהו לתלות ולצסוק גזרו
על גושא לשרוף ועל אירה דקאי
קאי אלא משום דמוכח מממניתינן
דהאילות דמתחלה כשגזרו על גושא
לא גזרו על אירה והא דבעי בניזיר
בפרק כהן גדול (דף נד: ושם) ארץ
העמים משום אירה גזירו עליה או
משום גושא גזרו עליה הא פשיטא
דלאאירה נמי גזרו דקאמרי הכא אלא
האם ה"פ בארץ אירה²⁰ גזרו עליה
אבל יכנס משום ארץ העמים בצום
ענין אפי' ע"י שידה מציד ומגדל או

משום גושא 'שהוא מאהיל על הגוש' אכל כשאינו מאהיל על הגוש כגון ע"י סידה תיבה ומגדל טהור: ע"ל ששה ספקות שורפין.

אומר ר"י דאפי' איכא ספקות יומר שורפין את התרומה עליהן כגון
ועל ספק בית הפרם. ^א נראה לר"י דמייירי צדקה שנחשב בה קצר
שדה שאבד בה קצר היא ספיקא דאורייתא דמוכח במ"ק (ד' ה:) וא'
ו' דטהרות [מ"ג] דלג' ספקות צדקות היחיד טמא: **ועל בגדי עץ** ה'
צ"פ צתרא דתגיגה (ד' כג.) גזירה משום לינורא דעם הארץ ואפילו
שאלו גזרו עליו^ב דתן במכסת טהרות (פ"א פס"ו) דקמני הארץ צגני
ואוכלים ומשקין^{טו} אבל כלי המוקף צמדי פסח וטמאנות ומנוסות
משמע גמי הדין דפריך וליחוש שמא תטעום אשתו נדה משמע דהוא
הארץ הן שרוקו טמא היינו כדפרישית ולא כפ"ה דפירש דגבד ע'
אדם שבגדו מי רגלי בהמה. פ"ה^{טז} דספק ספיקא הוא וקשה דנפקא
בנפקא ורמינהו על ו' ספקות שורפין כו' ומצינו דמנמי' דהסם מיייר
ממי רגלי אדם שורפין אע"פ דהוי ספק ספיקא ונראה לר"י דנקט י"מ ר'
אחל' ספק אחד: **אלמנה חתן אביו הוציגה בב"ים.** וליכא ליממר
ממסת ע"ק (דף ע"ה:) ^{טז} וליכא טעמיה דהא קמני ספקא^כ צפ"ס
היולצקין) מוצגין^{כז}: **ורבי מאיר היא דאמר הב"ה הולך אחר הכ**
השלישית: ו**הב"ה** מטהרין. ואם תאמר והיכי מוכח מהב"ה
דלומר דמסתבר ליה ללכוילי ע"מ הא סתמיה מעלייתא ופליגי ר' תנאי
אחר המעמיד וסתמי' מעטהיו מדאורייתא אבל מדבדנו מיהא טמא

אִתּוֹ אֵינֶהוּ. יוֹסִי (ב) וְיוֹסִי: גִּזְרֵי אֲבוֹשָׁא לְשִׁרְיָא. תְּרוּמָה הַנוֹגַעַת בְּרוֹשׁ הָעֵפֶר: וְאֲזִינִיא לְנֶפֶשׁ. תְּרוּמָה הַנִּכְנָסַת בְּזִיזִיא וְאִין דְּבַר מִפְּסִיק בִּינְתָּיִם כְּגוֹן שִׂידָה פְּרוּזָה מִתַּחְתִּיָּה: וְאִכְסִי. אֲבוֹשָׁא לְשִׁרְיָא בְּזִיזִיא גִזְרֵי: עַל סֶפֶק בֵּית הַפֶּרֶס. כְּלוּמַר עַל סֶפֶקוֹ שֶׁל בֵּית הַפֶּרֶס כְּגוֹן

תרומה שנכנסת לציט הפסד דהא
 שדה שאבד זה קצר היינו ספק דלא
 דעינן אם האהילה על הקצר אם
 לא: ועל ספיקו של עפר ארץ העמים.
 דכל עפר ארץ העמים מספקא לן
 בקצר של מת: ועל ספיקו של בגדי
 עס הארץ. דכולהו מספקא לן שמא
 ישבה עליהם אשתו מדה כדתנן (מגיגה
 דף יח:) בגדי ע"ה מדרס לפרושים:
 ועל ספק כלים הנמלאים. דלא ידעינן
 אם תומאים לן: ספק רוקין. כל רוקין
 מספקא לן לדינאם הוי נמי דבהמה:
 ספק מי רגלי אדם. הך ספק לא דמי
 להך דלעיל אלא אפי' מספקא לן אם
 מי רגלי אדם הן אם מי רגלי בהמה
 הן דאיכא תרי ספיקי לקולא דאם
 תמאי לומר דאדם שמה טהור: שנגד
 מי רגלי בהמה. דבזאת אשמעינן דלא
 תימא מדמי בהמה הוי נמי דבהמה:
 ודאי מגעין וספק עומאסן. יודע ודאי
 שנגעה בהן תרומה אבל אינו יודע אם
 הם תומאים אם לאו כדמפרש בכולהו:
 שורפים. והיינו אגושא: באושא ספקינו.
 כמה שנים אחר חורבן כדאמרין
 ב"ר (פ"ד דף נ"ה) גבי "מסעות
 נסעה שכינה: ואילו חוולין. לגבי
 טבילה: הופס והסור גרסינן: בכלי
 וזוים. שהן חלקין ואין אדם מקפיד
 על טיט ודבר אחר הנדבק בהן לפי
 שנופל מחיליו והני הוא למדבקי טובא
 וקפיד עלייהו ואין חוולין אלא דבר
 המקפיד עליו: כגון שנקבו. וטהרו
 מתורת כלי חרס ליה חרס שצירחו
 מטהרתו: והטיף לטובו אבר. דחשיב
 ליה ככלי מתכות דכל קבלת טומאתו
 משום אבר המעמידו הלכך אית ליה
 טהרה במקוה: מעטא. ולא אמרינן
 בטיל ליה מתורת כלי כשאר כלי חרס
 הנשבר דקסבר הלך אחר המעמיד
 וטורת כלי מתכות עליו: אלא

מכתוב ופרעות ויבואו באלו הכא לא חשיב אלא הגדה דמקינו בנאשׁא:
הור מדאורייתא ולא חיישינן לענש כשעורה ולא הוי אלא מדרבנן אבל
לחכמים אמאי קאמרי אף ספק מגע ברשות היחיד תולין והתנן בפי'
יין. דגזרו עליהם שיהיו כוצין לכל דבריהם ואפילו רוק שלו מנא דאמר
גא מת רוק שלו אינו טמא אלא שעשאוהו כוז לבד מהיסט ומדרס
ועל שנסבגן לציץ אין טמא אלא מקום רוקו וזה הגנאי ומה לא מטמאין
הור וסא ש עמיה נכרי וא לא שיהי טמא ובהניקין (תמין דף סא: עסא)
ינו מטמא בהיסט ועל ספק רוקין נמי דקאמר דחיישינן שמא של עס
טמא דחיישינן שמא ישבה עליו אשתו נדה: ויעל ספק מי רגאי
ות כותם (מה דף לג: עסא) תנן דאין שורפין עליהן תרומה מפני שטומאמן
יכא ספק ספקא ויטע"ה אין שורפין ולפירוש הקונטרס הא על ספק
י' בהמה משום דכשהן זה אכל זה הן ניכרות טפי שהן של אדם" ויכא
היא טעילה בכלים חדשים מעיר כשקונים הן הגנבים דלמאם בןקא
נסכת מוקואות (משה ה) על השלחן ועל המטבול ועל הדגים (ועל
מביד. ובפרק במה אשה לקמן דף עט: עא) דקמי שיהי רבי נחמיה אומר
אחר שליבותיו כו' וחכמים אומרים הכל הולך אחר המעמיד לא
מעמיד דבר המעמיד כלי עצמו כגון עמודי סולם שמחברים את
י מאיר סבר הכל הולך כו' דילמא הא דמטמא ר' מאיר משום
ז וחכמים לא חשבו ליה סתימה מעלייתא ולכן מטהרים לגמרי ויש
מאיר מטמא טומאה דאורייתא מדין כלי מתכות דסבר הכל הולך
י שגזרו על כלי זכוכית דסתימה מעלייתא היא אבל אין לפירש דרבנן
מטהרין

מסורת הש"ס

(א) [לגיל ד': ב] מדה לב:
טהרות פ"ד מ"ה, (ג) [ז']
שהוא וכן איתא במשנה,
(ד) בדפוס' ליתא א"ר יוחנן,
(ה) מקוואות פ"ט [משנה ה'],
(ו) [לקמן ס.א.] (ז) ר"ה יט.
(ח) [כלים פ"ב מ"א],
(ט) [בימות אסא, ח'] [ועי']
מוספות גיטין ח' ד"ה לגורן]

מוסף רע"י

[illegible]

רבינו חננאל

נרשה שהוא קרקע עצמאית, כדרכים נרשה עפר, חלוקה, כלומר טומאתה חלה, לפיכך קדשים הנוגעים בה תוליד לא אוכלין ולא שורפין. ועל איוור ולא כלום. תלמודא חשיב חביה, תלמודא שביד חביה ומגדל ולא נחא בקרקע חוצה לארץ לא באריו, חציה שרפויים ורובני דשטויים שגור על ארור מה חלוקה, ואחרי כן בארשאו נורו תרומה שבעה בנור חוצה לארץ לשפרה, ולא חציה דקראי [אין] חלוקה. על כל זכוכית מבי מורו יוסיט נח אדור יוסיט נח יוחנן טומאה חביה, א"ר שמועון נח לקיש הואי ותחלתה ברייתו נח החול שרינוהו בכל חרס. ואשקינו אבר כלי חרס נח יאדור במוקד, אכלם חנן ואלו חוצצין כלם חותם וחמר כלי זכוכית, ככלל שאם אין בהן חרס חצצו עלתה חן ככלי זכוכיה. ושענין האי כלי זכוכית שניקב והיפסו לחוכן אבר וסחם חלוקה, והיפסו השקצין מלצתא, ורמי' דמי אדור חרס חן שחטש'ם לחוכן אבר כלי חלוקה דמי שחכל חלוקה חמר המעמיד ומטמאין ומטהרין תרמי' לא זכוכית שניקב כו'.